

0000054-12.2018.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Henrique Grigorini

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 265/2018 - Delegacia de Polícia de Panorama, 322/2018 - Delegacia de Polícia de Panorama

Autor:

Justiça Pública

Réu

José Antonio Rocha

Aos 28 de janeiro de 2022, às 13h, na sala de Audiências de Custódia do Foro de Panorama, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Centro, Panorama - 17980-000 - SP

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

HOMOLOGA PRISÃO

Processo Digital nº:

0000054-12.2018.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 265/2018 - Delegacia de Polícia de Panorama, 322/2018 - Delegacia de Polícia de Panorama

Autor:

Justiça Pública

Réu

José Antonio Rocha

Aos 28 de janeiro de 2022, às 13h, na sala de Audiências de Custódia do Foro de Panorama, Comarca de Panorama, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Tiago Henrique Grigorini, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de Custódia, nos autos do procedimento entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, nos termos do Comunicado CG 284/2020 e da Resolução n. 213 do CNJ. Presente o Ministério Público, na pessoa da Dra. Rafaela Trombini. Presente o réu José Antonio Rocha, acompanhado do advogado Dr. Elienai Nogueira da Silva, OAB 394301/SP.

Primeiramente, nos termos do Provimento CG nº 284/2020, uma cópia deste termo foi devidamente compartilhada aos presentes. Não houve qualquer questionamento sobre os termos transcritos na ata, cumprindo-se o disposto nos artigos 1269 e 1270 das

NSCGJ. Pelo MM. Juiz foi deliberado que, diante do referido Comunicado, a presente audiência será realizada, excepcionalmente, por meio virtual, em razão da atual pandemia do Covid-19, bem como da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum. Pelo mesmo motivo, as partes acordaram a dispensa das assinaturas neste termo de audiência, mantendo apenas a assinatura do MM. Juiz, o que foi homologado. As mídias da presente audiência estão anexadas junto ao presente termo de audiência e serão liberadas no processo após a finalização e assinatura do documento, seguindo as recentes orientações do Comunicado Conjunto 1350/2020.

Iniciados os trabalhos, foi entrevistado o autuado, com posterior manifestação do Ministério Público e defesa, cuja mídia segue anexa.

Após, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

"Vistos.

Cinge-se este ato apenas na análise judicial da regularidade (ou não) da prisão. Verifico que o mandado de prisão formalmente em ordem, não houve ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão, Senão vejamos:

A ordem de prisão definitiva emana do V. Acórdão de p. 581/587, transitado em julgado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nestes autos. O mandado de prisão foi cumprido ontem, 27/01/2022, colhendo-se o ciente do réu (p. 702), portanto, dentro do prazo de validade.

Ademais, não há qualquer indício de ilegalidade ou nulidade, não tendo sido demonstrada qualquer situação concreta e excepcional, a exigir do ponto de vista da legislação de regência, a aplicação de medidas excepcionais.

Analisando o caso concreto, conforme relatado pelo custodiado, não se verificam informações de abuso ou violência no cumprimento do mandado. Assim sendo, HOMOLOGO o presente expediente e MANTENHO a prisão de JOSE ANTONIO ROCHA. Cumpra-se o despacho de p. 688, expedindo-se o necessário". No mais, a defesa apresentou pedido de alteração de regime, com base nos documentos de p. 708/716, com parecer contrário da Promotora. O magistrado indeferiu, por entender não ser o juízo competente para aferir tal pleito, devendo, pois, ser apreciado em sede de execução, tudo conforme gravação. Nada mais. Eu, Thales Pessoa Mascarenhas Ribeiro, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA